

Séances 3 et 4 (4 heures)

MP. LANFRANCHI

Données juridiques concernant le droit de l'environnement

I – FINALITE DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

ACTIVITES ET EXERCICES

Après avoir lu les éléments ci-dessous sur le statut de l'environnement (A et B) et écouté le fichier audio « Des droits pour la nature » ? (C), vous **répondrez** aux questions suivantes (et **mémoriserez** vos réponses) :

- 1) Dans le droit positif français contemporain, la nature est-elle un objet ou un sujet de droit(s) ?
- 2) Serait-il opportun que le droit français reconnaisse des droits à la nature ?
- 3) Quels exemples d'Etats qui reconnaissent des droits à la nature êtes-vous en mesure de donner ?

Qu'est-ce que le droit de l'environnement ?

Il est souvent admis que la matière regroupe les règles ayant pour but de protéger l'environnement. La réalité est néanmoins moins nette qu'il y paraît : il s'agit plutôt de protéger l'homme à travers la protection de l'environnement et, l'environnement n'en ressort alors pas toujours gagnant. L'on retiendra donc **que le droit de l'environnement tend surtout à réguler les relations homme/environnement.**

Mais qu'est-ce que l'environnement ?

Au sens commun (Dictionnaire *Larousse*), il s'agit notamment de :

- « 1. Ce qui entoure de tous côtés ; voisinage : Un village dans son environnement de montagnes. Synonymes : cadre - voisinage
2. Ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins.

3. Ensemble des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté d'un paysage, qualité d'un site, etc.) constituant le cadre de vie d'un individu ».

Cette définition donne des indications utiles mais insuffisantes pour le juriste : il faut aussi vérifier quel est le **statut de l'environnement dans notre système juridique (A)**. En droit positif français, la nature est un objet de droit(s) et non un sujet de droit. Certes, cela ne signifie pas que l'environnement n'est pas protégé mais la question est de savoir si, aujourd'hui, il ne faudrait pas **rééquilibrer** les relations et accorder à la nature la qualité de sujet de droit (B)

A/ Le statut de l'environnement en droit : la nature objet de droit (s)

<i>Pour aller plus loin : M. Hautereau-Boutonnet, <i>Le Code civil, un Code pour l'environnement</i>, Dalloz, <i>Le sens du droit</i>, 2022</i>
--

Contrairement à l'homme, l'environnement n'est pas, dans notre ordre juridique, **un sujet de droit** mais un simple **objet de droit(s)**. Cette approche est fortement liée à la conception occidentale des rapports entre l'homme et la nature. Dans la **culture occidentale** en effet, l'homme et la nature vivent séparément. La nature est avant tout une chose à exploiter pour se nourrir. Au début du 19^{ème} siècle, **l'idée n'est pas de la conserver** ou la respecter, mais **de l'exploiter**. Cette conception s'inscrit dans la continuité¹.

Le **Code civil** ne reconnaît aucunement « la nature » ou « l'environnement » de manière générale. Le mot environnement n'existe d'ailleurs pas et la nature est vue uniquement à travers **certains des éléments qui la composent** (les fleuves, les récoltes, les animaux etc.) et qui jouent un rôle déterminant dans les relations sociales du début du 19^{ème} siècle. Le but des codificateurs est uniquement d'organiser la relation de l'homme avec ces éléments pour déterminer à qui ils appartiennent, qui aura un droit de propriété sur ceux-ci. En **répartissant ainsi les choses entre les hommes, il s'agit d'éviter les conflits sociaux**.

À ce titre, la nature (ou plutôt les éléments visés par le Code) est **une simple chose**. On se souvient qu'il existe deux catégories juridiques : les personnes et les choses et ce qui ne relève pas des personnes relève des choses. Les personnes visent les sujets de droit (personnes physiques puis morales) et les choses sont la catégorie résiduelle : choses mobilières ou immobilières. Dans le monde des choses, le Code civil fait référence aux « **fonds de terre** » (C. civ., art. 518), aux « **récoltes pendantes par les racines** », aux « **fruits des arbres** » (art. 520), aux « **animaux** » (art. 522, 524 et 528) comme « les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les ruches à miel » (art. 524 et art. 564), aux « **fleuves et rivières** » (art. 538), aux « **fruits naturels de la terre** » (art. 547) ou encore aux « **arbres, arbrisseaux et arbustes** » (art. 670 s.).

Se dessinent alors **deux types de choses**:

¹ *Antiquité : expansion de l'Empire Romain pour conquérir des terres fertiles

*idem pour les colonisations à venir. Le droit est présent : il va créer des dispositifs pour organiser l'exploitation : le bail rural, le bail emphytéotique, les obligations de planter, de cultiver.

*Au Moyen-Age, l'exploitation continue par le biais de la division des domaines (domaine utile /domaine éminent) : le but est de nourrir, se chauffer, construire. Notons l'importance des forêts : le seigneur a seul le droit d'y chasser et d'y prélever des ressources, tandis que les paysans ne peuvent que prendre un peu de bois et de gibier quand il est abondant. L'accessibilité aux ressources est donc encadrée et déjà source de domination, de pouvoir de l'un sur les autres. La nature est donc depuis toujours une source de conflits entre les hommes

-**les choses appropriées** (celles qui peuvent faire l'objet d'un droit de propriété : les BIENS). Parmi elles, la plus importante : **le sol** (fonds de terre) car il va permettre à un titulaire du droit de propriété d'exploiter, nourrir, vendre, construire, cultiver, s'enrichir.

-**les choses non appropriées**. C'est le cas :

-des choses communes (*res communes*) qui sont des choses « qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous » (C. civ., art. 714, al. 1er). Elles ne sont pas produites par l'homme (elles peuvent se renouveler selon les processus naturels), elles sont indispensables à la vie et elles peuvent faire l'objet d'une consommation collective (car facilement accessible et sans rareté). Ex : l'air, les eaux (sauf règles particulières du Code), le sol (la liste s'est allongée).

-des choses sans maître (*res nullius*), celles qui n'appartiennent à personne, mais qui peuvent être appropriées : les fruits de la nature (animaux et plantes sauvages).

Ces deux catégories sont dès le 19ème siècle **insuffisamment protectrices de la nature** :

-l'environnement approprié peut être détruit par le biais des pouvoirs du propriétaire tandis que l'environnement non approprié subit un usage collectif qui peut le dégrader.

-certaines des caractéristiques et fonctions de la nature ne sont pas prises en compte par le droit : le sol est un élément de biodiversité très riche (et pas un simple outil pour nourrir) ; l'air fournit des services vitaux qui seront mis en danger si les industries émettent trop de gaz à effet de serre et il pourrait donc ne plus fournir ce pour quoi il est juridiquement une chose commune (le besoin de tous) etc.

- Les codificateurs ont donc construit des catégories ignorantes de la fragilité et finitude des ressources et des effets pervers des libertés de l'homme à l'égard de la nature.

B) Aller plus loin : la nature, sujet de droit ?

Qu'apporte la qualité de sujet de droit ? si la nature était une personne, elle pourrait comme tous les autres sujets de droit, plaider sa cause en justice et demander sa protection ! C'est en ce sens que plaidait, **dès 1972 le Professeur Stone** dans un article s'intitulant « ***Should Trees Have Standing ? Toward legal rights for Natural Objects*** » au sujet de l'affaire *Sierra Club v. Hickel*².

Certains ordres juridiques ont évolué en ce sens. Par exemple :

- **Équateur**. Ce pays reconnaît dans sa Constitution adoptée le 28 septembre 2008 la notion de *Pacha Mama* (Terre Mère) et, au nom de l'harmonie avec la nature pour accéder au bon vivre (le *sumak kawsay*), affirme que « *la Nature ou Pacha Mama, où se reproduisent et se réalise la vie, a le droit à ce que l'on respecte intégralement son existence et le maintien et régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs* » (art. 72).

- **Bolivie**. après avoir reconnu dans sa Constitution du 29 janvier 2009 que le droit à un environnement sain s'exerce en permettant « *aux individus et communautés des*

² Publié in *Southern California Law Review* et réédité in *Oxford University Press*, NY, 2010. La version française: *Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?*, Lyon, Le Passager clandestin, 2017.

générations présentes et futures, ainsi que les autres êtres vivants, de se développer normalement et de façon permanente » (art. 33), la Bolivie a adopté la loi « *sur les droits de la Terre mère* »³ qui accorde à la nature le droit à la vie, à la diversité, à l'accès à l'eau, à l'air pur, à l'équilibre, à la restauration et à une existence sans pollution (art. 7 de la loi).

-D'autres pays accordent la personnalité juridique à des éléments spécifiques de la nature :

- *La Nouvelle-Zélande a offert la personnalité juridique au fleuve Whanganui (loi du 14 mars 2017 entérinant un accord conclu entre le gouvernement et les représentants des tribus Maories riveraines du fleuve)

- *la High Court de Uttarakhand dans le nord himalayen de l'Inde a reconnu la personnalité juridique au Gange et à son principal affluent, le Yamuna (remise en cause par la Cour suprême).

- *certains États fédérés américains reconnaissent la personnalité juridique au Lac Érié

- * le juge de la Colombie a attribué la personnalité juridique respectivement à une rivière et à l'Amazonie colombienne.

Par ailleurs, la tendance connaît un certain **soutien sur la scène internationale**, en particulier au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) par la voix des peuples autochtones :

- 2009 l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution mettant en place une « Journée internationale de la Terre nourricière », et différentes résolutions prônent la notion d'harmonie avec la nature.

- Préambule de l'Accord de Paris sur le climat (2015) affirme qu'il « importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière ».

Que penser de ces évolutions ?

Techniquement, rien d'impossible ! Déjà, au début du siècle dernier, certains auteurs avaient défendu l'idée d'accorder la personnalité juridique aux sociétés – donc à des entités autres que la personne humaine⁴.

Est-ce **opportun** ? La réponse n'est pas évidente :

- Selon Christopher D. Stone, cette reconnaissance pourrait conduire les juges à mieux entendre et apprécier ces revendications. Le symbolisme du « droit à » peut jouer un rôle important dans le procès. L'expression elle-même pourrait inviter le juge à être plus sensible et ouvert à la protection de l'environnement. Voir également les écrits de Marie-Angèle Hermitte : « pour que la dynamique du procès soit efficace, il faut respecter le principe de l'égalité des armes dont le premier acte est l'existence de sujets de droits », il en résulte que « d'une certaine manière, on peut donc dire que, sans attribution de la qualité de sujet de droit aux non-humains, ce n'est pas un vrai procès qui s'engage »⁵.

- Cela étant, la consécration de la qualité de sujet de droit n'est pas la panacée. D'autres facteurs demeurent déterminants dans l'issue d'un litige (notamment : contenu du droit

³ Loi n° 071, « Derechos de la Madre Tierra », *Gaceta Oficial de Bolivia*, 21 déc. 2010.

⁴ R. Demogue, « La notion de sujet de droit », *Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.)*, 1909, p. 1.

⁵ M.-A. Hermitte, « La nature, **sujet de droit ?** », p. 102.

de l'environnement et détermination des droits accordés à la nature sur le plan substantiel, importance des devoirs humains pour la préserver et place des autres droits subjectifs venant en opposition et invitant à la conciliation, telle la liberté d'entreprendre, les conditions de l'exercice du droit d'agir en justice pour la nature, difficultés de preuves lors du procès en cas d'atteintes à l'environnement

L'attribution de la qualité de sujet de droit à la nature ne fera donc pas automatiquement du procès un procès « pour l'environnement ». D'ailleurs, dans les ordres juridiques qui accordent déjà la qualité de sujet de droit à la nature, le bilan reste décevant. En Colombie par exemple, des magistrats ont enjoint à l'État de décontaminer un fleuve, de mettre fin à l'exploitation minière illégale, d'assurer la sécurité alimentaire des populations riveraines et d'effectuer les tests toxicologiques et épidémiologiques nécessaires et ... rien ne se passe !

Si d'aventure le législateur français envisageait une réforme, il conviendrait de réfléchir aux éléments suivants : l'étendue des droits de la nature, le choix entre une attribution générale (comme en Équateur) ou spéciale (un fleuve, une rivière, une montagne, une forêt), selon le modèle néo-zélandais ou indien, la substance des droits et l'organisation de leur exercice par la voie de la représentation. Et surtout, si la nature devient sujet de droit, ne conviendrait-il pas aussi de lui imposer des devoirs ? le devoir de fournir des services ? D'assurer ses fonctions ?

C/ Fichier audio à écouter : Des droits pour la nature ?

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/des-droits-pour-la-nature-9792093>

II – LES CARACTERES DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

EXERCICES ET ACTIVITES

- 1) Après **avoir lu** les éléments développés ci-dessous, vous **visionnerez la vidéo** suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=mWZ_gG_VW8w

- 2) **Vous répondrez à la question suivante** : qu'est-ce qu'une obligation réelle environnementale ? En quoi cette obligation représente-t-elle la complexité du droit de l'environnement ?

Le droit de l'environnement est un droit complexe : il est tout à la fois **jeune, technique, foisonnant, global, mixte et militant**.

***Un droit jeune.**

On trouve des traces dans l'Antiquité et surtout dans le droit féodal avec la division des domaines, le partage des utilités. Dès l'Ancien Régime, on prend conscience de la nécessité de

protéger les forêts (ordonnance de Colbert). Mais c'est surtout lors de la **Révolution industrielle** que tout change avec la naissance du droit des nuisances (décret impérial du 15 oct. 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode/ reconnaissance en 1844 de la théorie du trouble anormal de voisinage par la Cour de Cassation). Le droit de l'environnement interne s'accélère avec la prise de conscience de la nécessité de protéger la nature dans les années 1970.

***Un droit technique.** La complexité scientifique est une réalité que l'on appréhende à travers quelques exemples:

- **Complexité dans la formulation des objectifs :**

*Accord de Paris (2015) qui « vise à renforcer la riposte aux menaces des changements climatiques » en contenant « l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels » (article 2.1)

*** Article 1247 du Code civil**

« Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement »

- **Complexité par les chiffres.** Exemple: les « budgets carbone » déterminés en France par la Stratégie Nationale Bas-Carbone⁶: il s'agit d'une délimitation chiffrée de l'autorisation d'émissions de gaz à effet de serre (GES) à ne pas dépasser au niveau national exprimés en moyenne annuelle par période de cinq ans. Ces « budgets carbone » sont répartis de manière indicative par gaz, secteurs, etc ; Les 4 périodes de répartition de budget carbone : " Les budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 sont fixés respectivement à 442, 399 et 358 Mt de CO₂eq par an, à comparer à des émissions annuelles en 1990, 2005 et 2013 de, respectivement, 551, 556 et 492 Mt de CO₂eq. "

-**Complexité technique des énoncés :**

***Article R. 161-3-III du Code de l'environnement**

I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;

2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;

3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

- I
I. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;

2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;

⁶ Document programmatique définissant les éléments permettant à la France de diminuer ses émissions de GES pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

- 3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.
- III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :
- 1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;
 - 2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;
 - 3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;
 - 4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;
 - 5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.

Toutes ces dispositions montrent que le droit de l'environnement est proche de la science, avec un vocabulaire scientifique, et ne se comprend pas aisément.

***Un droit global :** il relève de l'ensemble des ordres juridiques (Droit international, de UE, national, voire transnational). Là aussi certaines dispositions l'attestent :

Exemple : le principe de précaution

En droit international, il se trouve dans de multiples instruments **conventionnels**, une dizaine de convention au domaine général ou spécial : la convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer baltique, la convention de Paris sur la protection du milieu marin du nord est de l'Atlantique, l'Accord de la Haye sur les oiseaux africains et eurasiens, la Convention de Rio ou encore le protocole de Carthagène.

Quant aux instruments non conventionnels l'accueillant, ils oscillent entre les instruments unilatéraux tels que la Résolution de l'ONU qui se trouve à l'origine de la Charte mondiale de la nature, et les instruments concertés adoptés au gré des conférences et rencontres étatiques tels que les déclarations et conventions cadres.

En droit de l'Union européenne, il est reconnu depuis le Traité de Maastricht comme principe fondateur de la politique de l'Union (1992).

Et en France il bénéficie d'une **double reconnaissance**, législative à l'article L. 110-1 1° du Code de l'environnement et constitutionnelle, à l'article 5 de la Charte de l'environnement

***Un droit de lutte**

- **Dans la rue:** par les mobilisations citoyennes
- **Devant le juge : intervention d'associations très engagées (not. NAT (Notre Affaire à Tous <https://notreaffaireatous.org/actions/laffaire-du-siecle-et-grande-synthe/>))**

***Un droit mixte,** à cheval sur le droit public et privé. Certes, le droit public est primordial : il s'agit de mettre en œuvre la protection de l'environnement car c'est une mission d'intérêt général. Mais ce n'est pas suffisant. Le droit privé est aussi très présent et monte en puissance : quelques exemples :

-Droit de la responsabilité civile: théorie du trouble anormal de voisinage (1844) et réparation du préjudice écologique (2016), articles 1246-1252

- **Droit des contrats:** contrats de droit public et de droit privé; l'environnement comme risque à gérer entre les parties ou l'environnement comme chose à protéger
- **Droit des biens,** article L. 132-3 du Code de l'environnement : « Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques ».
- **Droit commercial :** développement des obligations de « *reporting* » et la consécration du devoir de vigilance des entreprises reconnu à l'article L. 225-102-4 du Code de commerce.